

עין משפט‏‏
גור מצוה

לב:

מדרברי שניהם נלמד צער בעלי חיים דאורייתא. וא"ת א"כ אמאי עוקרים על המלכים ולא מדרבי האמורי (ע"ו דף יא.) וי"ל משום דכבוד מלך ונשיא עדיף כמו כל תשחית דנדחה מפני כבודם לאונקלוס (ט) שרף על ר"ג ע' מנה לורי פ"ק דע"ז (סס) ועוד דכיון דכתיב את סוסיהם תעקר קל לדחות מפני המלך: **מִי לֹא עֹסְקִינָן דאדחבי וחבי בטי"ל** משוקיה. וא"ת מ"מ נדרוש ק"ו מטעניה דלית זה חסרון כים וי"ל כיון דטעניה שיש זה חסרון כים לא הויא בשכר דמ"ש מפריקה א"כ אף טעניה דלית זה חסרון כים נמי הוי צחנס ופריקה נכתבה לדרוש שום דרשה אחרת:

מבב"ל דת"ק סבר דזקוק י"ו. המקשה סבור דת"ק נמי ידרוש משאו שהוא יכול לעמוד בו ושאינו יכול לעמוד בו נהי דלין חייב לסייע צחנס משום דלית ביה מלוות פריקה מ"מ בשכר חייב לסייעו משום זער בעלי חיים וא"ת ולרבי יוסי הגלילי דסבר זער בעלי חיים לאו דאורייתא ואית ליה לקמן (דף ג.) דטעניה בשכר מ"ש טעניה מפריקה וי"ל דדריש ק"ו מחסרון כים דלכתוז טעניה גרידא דיש טעניה שאין בו חסרון כים וכ"ש פריקה אלא כתב פריקה לאגמורי דטעניה בשכר וכיון דטעניה שאין זה חסרון כים הויא בשכר היכא דאית זה חסרון כים נמי דהיינו היכא דבטיל משוקיה הוי בשכר דילפי' מטעניה דלית זה חסרון כים והשתא לא צא להוכיח רק דזער בעלי חיים דאורייתא ולא לקיים שמכת ק"ו יש להוכיח דזער בעלי חיים דאורייתא דאפשר שק"ו הוי מחסרון כים כדפרישית לר' יוסי וא"ת ודלמא זקוק לו מדרבנן וי"ל דכל הסוגיא מוכחת דאי זער בעלי חיים לאו דאורייתא אינו חייב לסייעו אפי' בשכר כדאמרין בסמוך וכי לימיה למריה צהדיה ליעבד גביה צער בשכר ולעולם זער בעלי חיים דאורייתא אצל אי הוי דרבנן פטור היה אפילו בשכר וכן נתר הכי דקאמר ואי אמרת לאו דאורייתא אמאי מטפל ביה ולישני מדרבנן: **ואי לאו דאורייתא אמאי מטפל ביה**. וא"ת והלא בספרי דורש שונאך אפילו שונא עובד כוכבים וי"ל דאסמכתא צעלמא היא דצערבי פסחים (פסחים דף קיג: וסס) מוקי צשונא ישראל:

ולא הטעניה יין אסור אין זקוק לה. אצל שאר דברים זקוק ואפילו לטעון משום איצה: **אמאי** וחדלת. וא"ת ולישני צחנס אצל בשכר חייב ולעולם זער בעלי חיים דאורייתא וי"ל דוחדלת משמע לגמרי: **ואי בטעניה אמאי** עויב. וליכא למימר דבטיל משוקיה דאס כן רישא נמי:

לכוף יצרו. וא"ת כיון דצערבי פסחים (סס) מוקי לה צישראל כגון שראה צו דצר ערוה מה שיין צו לכוף יצרו וי"ל ואי דלא מיירי צשונא דקרא: **מה** אי שונא עובד כובבים. ה"מ לשנויי ישראל צחנס ולעובד כוכבים בשכר:

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

מדברי שניהם. מדקאמרי תרווייהו פריקה עדיפא: **ואפילו ר"ש לא קאמר**. דלאטריך למכתב פריקה: **אלא משום דלא מסיימי קראי**. לטעניה: **לאו משום זער בעלי חיים**. והכי יליף מה טעניה דליכא זער בעלי חיים חייב פריקה דאיכא זער בעלי חיים לא כ"ש: **מי לא עסקינן**. וכי אין

המקרא מדבר אף בהולך לסחורה דלדהכי בטיל משוקיה: **דע**. דלרבנן דפליגי עליה דר"ש ולר"ש זער בעלי חיים דאורייתא: **מכלל דס"ק**. דרבי יוסי הגלילי רבנן ור"ש: **זקוק לו**. ואמאי זקוק לו אי משום מלוות עובד מעובד הא כתיב משאו הראוי לו אלא משום זער בעלי חיים: **לא דרשינן משאו**. למשא הראוי לו דמשאו כל משא שעליו משמע: **וסדע**. דהכי הוא כדדחינא לך דזער בעלי חיים לאו דאורייתא: **עמיד גביה**. משום זער בעלי חיים ועל כורחו יטול שכר: **נימא מסייע ליה**. לרצא דלמנר לעיל זער בעלי חיים דאורייתא: **מטפל בה**. לפירוק משאה: **אי אמרס** (ט) לאו דאורייתא. וטעמא משום איצה הוא מש"ה אין זקוק לה שיכול להשמט ולומר דצר איסור הוא לנו: **ה"ק ולהטעניה**. ולעולם דאורייתא ורישא תנא מטפל זה צין צפריקה צין בטעניה פריקה משום זער בעלי חיים וטעניה משום איצה ולהטעניה יין איסור דלאו זערא איכא ולאו איצה איכא אין זקוק לה: **הסס בטעניה**. לקמיה פריך הא צפריקה כתיב: **משום זערא דישאל** שזריך להשהות שס: **צחמר עובד כוכבים**. ואין צעל המשא שס ועל העובד כוכבים לטעון: **מאי פסקס**. וכי פסקת הדבר כן דכל צהמת עובד כוכבים הוי חמר עובד כוכבים וכל צהמת ישראל הוי חמר ישראל: **שונא שאמרו**. קס"ד שונא שאמרו אשונא דקרא קאי דמשמעיי צפריקה כי תראה חמר שונאך רובן וגו'": **אשונא דמנסינן קאי**. אהך מתניתא דלעיל דשונא לטעון הוא: רובץ

בעלי חיים לאו דאורייתא אמאי מטפל בה כבהמת ישראל התם י'משום איבה הכי נמי מסתברא דקתני אם היתה מעונה יין אסור אין זקוק לה אי אמרת בשלמא לאו דאורייתא משום הכי אין זקוק לה אלא אי אמרת דאורייתא אמאי אין זקוק לה ה"ק ולהטעניה יין אסור אין זקוק לה תא שמע י'בהמת עובד כוכבים ומשאוי ישראל וחדלת ואי אמרת זער בעלי חיים דאורייתא אמאי וחדלת עוב תעוב מבעי ליה י'לעולם זער בעלי חיים דאורייתא התם בטעניה אי הכי אימא סיפא י'בהמת ישראל ומשאוי עובד כוכבים עוב תעוב ואי בטעניה אמאי עוב תעוב משום צערא דישאל אי הכי אפילו רישא נמי רישא י'בחמר עובד כוכבים סיפא בחמר ישראל מאי פסקת סתמא דמלתא איניש בתר חמריה אזיל והא וחדלת ועוב תעוב בפריקה הוא דכתיבי ^אלא"ל הא מני רבי יוסי הגלילי היא דאמר ^בזער בעלי חיים לאו דאורייתא ת"ש ^גא"א"הב לפרוק ושונא למעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו ואי סלקא דעתך זער בעלי חיים דאורייתא הא עדיף ליה אפ"ה כדי לכוף את יצרו עדיף ת"ש ^דבשונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא עובד כוכבים אי אמרת זער בעלי חיים דאורייתא מה לי שונא ישראל ומה לי שונא עובד כוכבים מי סברת אשונא דקרא קאי אשונא י'דמתניתין קאי תא שמע רובץ

מוקי לה צישראל שמונר לשנאותו כגון שראה צו דצר ערוה מה שיין צו לכוף יצרו **מה** אי שונא עובד כובבים. ה"מ לשנויי ישראל צחנס ולעובד כוכבים בשכר:

מה

מסורת הש"ס

^[א] [שבת קמז:], ט [י"ז] אלא הא מנין?, א [שבת קמז:], ד [מוספתא פ"ב], ט פסחים קיג: [מוספתא שס:], ו [י"ז דמתנתא, ו [שמות כג],



תורה אור השלם

¹ כי תראה חמור שנאף רביץ תחת משאו וחדלת מעוב לו עוב תעוב עמו: שמות כג ה



הגהות הב"ח

^[א] גמ' פטור לגמרי דלמא כ"ל זאת ו' ממוק: ^[ב] רש"י ד"ה אי אמרת בשלמא לאו: ^[ג] תוס' ד"ה מדברי וכו' דלונקלוס הגר שרף:



הגהות הגר"א

^[א] תוס' ד"ה לכוף. וי"ל כי. נ"ב ר"ל דא"י להקדים אצל מ"מ חייב ממש"ש:



מוסף רש"י

זער בעלי חיים דאורייתא. שנאמר עובד מעוב עמו ואיכא מאן דדריש טעמא דקרא משום זער בעלי חיים (שבת כבכ:).